

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 893/2530

บริษัท พิพัทธ์ ประกันภัย จำกัด กับพวก

โจทก์

บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

โจทก์

นาย เล็ก ทับ พันธุ์ บุป ผา กับพวก

จำเลย

นาย วิจารย์ เฮงศิริฐ วงศ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438, มาตรา 442

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ศาลสั่งรวมพิจารณาคดีแพ่งสองสำนวนเข้าด้วยกันและพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองสำนวนเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างประมาณไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในสำนวนแรกยื่นฎีกาแม้ตามฎีกาของจำเลยทั้งสามจะระบุเลขคดีทั้งสองสำนวนก็ตามแต่ในช่องทางทุนทรัพย์ระบุทุนทรัพย์ตามสำนวนที่สองเท่านั้นคำขอท้ายฎีกาก็ขอให้จำเลยในสำนวนที่สองร่วมกันใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยทั้งสาม ค่าธรรมเนียมชั้นฎีกาก็เสียตามทุนทรัพย์ในสำนวนที่สอง ประกอบกับการที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสามก็ถือทุนทรัพย์ตามสำนวนที่สอง จึงเห็นได้ว่าจำเลยทั้งสามประสงค์จะฎีกาเฉพาะสำนวนที่สอง ดังนี้ เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 มิได้เป็นคู่ความในสำนวนที่สอง จึงไม่มีสิทธิฎีกา คงเป็นฎีกาเฉพาะของจำเลยที่ 3 ในฐานะที่เป็นโจทก์ในสำนวนที่สองเท่านั้น ผู้ขับรถยนต์เก่งและรถยนต์บรรทุกต่างฝ่ายต่างประมาณไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน เป็นเหตุให้รถชนกัน ความรับผิดชอบในความเสียหายของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นอันพับ ไป.

คดีสองสำนวนนี้เดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวมพิจารณา สำนวนแรกโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ซึ่งเป็นบิดามารดาและทายาทของผู้ขับรถยนต์เก่งชนรถยนต์บรรทุก ซึ่งโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ครอบครองและเอาประกันภัยไว้กับโจทก์ที่ 1 เสียหายด้วยความประมาทของผู้ขับรถยนต์เก่ง รับผิดชอบขอใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 65,960 บาท และขอให้จำเลยที่สามซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์เก่งคันที่ชนรถยนต์บรรทุกร่วมรับผิดชอบด้วย

จำเลยสำนวนแรกให้การว่า เหตุรถชนเกิดจากความประมาทของผู้ขับรถยนต์บรรทุกฝ่ายเดียว จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สอง จำเลยที่ 3 ในสำนวนแรกกลับมาเป็นโจทก์ฟ้องโจทก์ทั้งสองในสำนวนแรก เป็นอีกคดีหนึ่งว่ารถยนต์บรรทุกชนรถยนต์เก่งที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยไว้เสียหายเป็นเงิน 229,000 บาท จำเลยที่ 3 ได้ใช้เงินจำนวนนี้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ไปแล้วจึงเข้ารับช่วงสิทธิฟ้องให้โจทก์ที่ 2 รับผิดชอบในฐานะนายจ้างของผู้ขับรถบรรทุก และให้โจทก์ที่ 1 ร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้รับประกันภัยค่าจุน

หลังจากศาลชั้นต้นพิจารณาคดีเสร็จแล้ว ได้มีคำสั่งให้แยกพิพาทคดีสองสำนวนโดยคู่ความในคดีหลังขอให้ถือข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาในคดีแรก แล้ววินิจฉัยข้อเท็จจริงทั้งสองสำนวนว่า ผู้ขับรถยนต์เก๋งและรถยนต์บรรทุกต่างประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงต่างจะมาเรียกร้องค่าเสียหายจากกันไม่ได้ พิกษายกฟ้องทั้งสองสำนวน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ทั้งสองสำนวนต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์สั่งให้รวมพิจารณาพิพาทคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแล้วพิพากษายืนทั้งสองสำนวน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับทั้งสองฝ่าย

จำเลยทั้งสามในสำนวนแรกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...แม้ตามฎีกาของจำเลยทั้งสาม จะระบุเลขคดีทั้งสองสำนวนก็ตาม แต่ในช่องทุนทรัพย์ระบุตัวทุนทรัพย์ตามสำนวนที่สองเท่านั้น คำขอท้ายฎีกาก็ขอให้จำเลยทั้งสอง (น่าจะหมายถึงโจทก์ทั้งสอง) ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยทั้งสามค่าธรรมเนียมในชั้นฎีกาก็เสียตามทุนทรัพย์ตามสำนวนที่สองจึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยทั้งสามประสงค์จะฎีกาเฉพาะสำนวนที่สอง เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่าสำหรับนายเล็ก ทับพันธุ์บุผา และนางบุญมาต่างไม่ได้เป็นคู่ความในสำนวนที่สอง ดังนั้นทั้งนายเล็กและนางบุญมาจึงเป็นบุคคลภายนอกคดีตามสำนวนที่สองไม่มีสิทธิฎีกาในสำนวนที่สองคงเป็นฎีกาเฉพาะของบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด จำเลยที่ 3 ในฐานะที่เป็นโจทก์ในสำนวนที่สองเท่านั้น...

สำหรับปัญหาว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทนั้นเชื่อได้ว่ารถยนต์เก๋งได้แล่นล้ำเข้ามาในช่องทางของรถยนต์บรรทุกด้วย ซึ่งถ้าหากรถยนต์เก๋งไม่แล่นด้วยความเร็วและไม่แล่นล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์บรรทุกและรถยนต์บรรทุกก็ไม่แล่นล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์เก๋ง รถของทั้งสองฝ่ายก็คงจะหลบหลีกกันได้ตามสภาพของถนนในขณะเกิดเหตุและเหตุก็จะไม่เกิดขึ้น สรุปแล้วจึงเชื่อได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างขับรถล้ำเข้าไปในทางช่องทางเดินรถของอีกฝ่ายซึ่งเกิดจากความประมาทของทั้งสองฝ่ายนั่นเอง หาใช่เหตุเกิดเพราะรถยนต์บรรทุกจะเลี้ยวไปทางขวาก็ตัดโค้งเข้าไปทางขวามือ แล้วไปชนรถยนต์เก๋งที่แล่นสวนทางมาในช่องทางเดินรถของรถยนต์เก๋งดังที่นายไพจิตร อุณหสิทธิ์พงษ์ พยานฝ่ายจำเลยที่ 3 ซึ่งอ้างว่าได้รับฟังคำบอกเล่าจากชาวบ้านมาเช่นนั้นไม่ ตามรูปคดีเหตุหาใช่เกิดเพราะนางสำเร็จ ทับพันธุ์ บุผา ผู้ขับรถยนต์เก๋งขับรถด้วยความเร็วไม่สูงเนื่องจากเป็นผู้หญิง ส่วนนายเชษฐผู้ขับรถยนต์บรรทุกเป็นคนหนุ่มจึงขับรถเร็วและแล่นล้ำเข้าไปในช่องทางเดินรถของรถยนต์เก๋งแต่ฝ่ายเดียวดังจำเลยที่ 3 ฎีกาไม่ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าต่างฝ่ายต่างประมาท ซึ่งเมื่อได้พิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ตามความหนักเบาแห่งความประมาทของทั้งสองฝ่ายแล้ว เห็นว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันความรับผิดชอบในความเสียหายของทั้งสองฝ่ายจึงเป็นอันพับไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน และให้ยกฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาเป็นพับ.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตร-เฉลิม การปลื้มจิตร-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ ยังคงเดินตามแนววินิจฉัยที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1014-1015/2515 ที่วางหลักไว้ว่า "ถ้าทั้งสองฝ่ายมีส่วนประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วความเสียหายย่อมเป็นอันพับกันไป ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิเรียกร้องจากกัน ไม่ว่าปริมาณความเสียหายที่แต่ละฝ่ายได้รับจะมากน้อยต่างกันเพียงใดก็ตาม" โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่เดินตามแนวนี้นมาตลอด(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 540/2516, 505/2519, 143-144/2521, 2324/2523, 107-108/2524, 676/2524, 2812-2816/2525, 341/2526, 542/2527 และ 907/2527 ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับรถยนต์ชนกันทั้งสี่มีทั้งฟ้องร้องและฟ้องแย้ง เรียกค่าสินไหมทดแทนซึ่งกันและกันแล้วแต่พิพากษาศาลฎีกาที่ 676/2524 ที่โจทก์เสียหายฝ่ายเดียว แต่ศาลก็ยังให้เป็นพับไป) สำหรับเหตุผลของการตัดสินเช่นนี้ ศาลฎีกาได้เคยกล่าวไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 834/2524 ว่า "ในเรื่องละเมิดข้อที่ว่าฝ่ายไหนจะต้องรับผิดชอบเพียงใดนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 442 ประกอบด้วย มาตรา 223 ให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ด้วยว่า ฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร ต้องถือเอาการกระทำละเมิดเป็นเกณฑ์พิจารณา ไม่ถือความเสียหายมากน้อยเป็นเกณฑ์" ด้วยเหตุนี้ กรณีที่ระดับความผิดของผู้เสียหาย หรือผู้เรียกร้องมีมากกว่าหรือสูงกว่าระดับความผิดของผู้ทำละเมิด ศาลก็จะตัดไม่ให้ผู้เสียหาย ได้รับชดเชยใด ๆ เลยเช่นกัน (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2755/2523, 2156/2524, และ 580/2525) แต่หากฝ่ายผู้เสียหายหรือผู้เรียกร้อง มีระดับของความผิดต่ำกว่าระดับความผิดของผู้ทำละเมิดศาลจะหักลดค่าสินไหมทดแทนลงตามสัดส่วนของระดับความผิดของผู้เสียหาย(ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1640/2520, 2023/2522, 2947/2523, 1552/2524 และ 988/2525) ซึ่งแสดงว่ากรณีหลังนี้ ศาลจะนำเอาปริมาณความเสียหายที่ผู้เรียกร้องได้รับมาร่วมพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาศาลฎีการ่วมสมัยอีกแนวหนึ่ง ยังวินิจฉัยว่า แม้ทั้ง 2 ฝ่ายต่างมีความประมาทไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ศาลก็ให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งได้ (ดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2334-2336/2520, 529/2523 และ 34/2524) แม้ว่าในคดีเหล่านี้ฝ่ายโจทก์จะเสียหายฝ่ายเดียว หรือจำเลยไม่มีการฟ้องแย้งเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนของตนก็ตาม แสดงว่า ศาลได้นำปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นมาร่วมพิจารณาด้วย อันเป็นแนวทางเดียวกับคำพิพากษาศาลฎีกาก่อน พ.ศ. 2515(เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 933/2472, 35/2474, 350/2488, 144/2492, 463/2503, 1070/2507, 440/2509, 769/2513, และ 1666/2514) 2. ปัญหาในเรื่องนี้ เป็นปัญหาในการกำหนดความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยผู้ละเมิดและผู้เสียหายร่วมก่อความเสียหายนั้น ซึ่งมีบทบัญญัติมาตรา 442 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะและโยงไปใช้บทบัญญัติมาตรา 223 โดยอนุโลม หลักเกณฑ์ในการกำหนดความรับผิดในมาตรา 223 มีปมเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่คำว่า "พฤติการณ์แห่งคดี" และประโยคท้ายของวรรคหนึ่งที่ว่า "...ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร" (...especially upon how far the injury has been caused chiefly by the one or the other party) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ

ดังกล่าวแล้ว ความหมายของคำเหล่านั้นยังไม่กระจ่างแจ้งเท่าใดนัก และเมื่อพิจารณาหลักทั้งไปในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ตามมาตรา 438 ก็ให้กำหนด "ตามพฤติการณ์แห่งคดี และความร้ายแรงแห่งละเมิด" ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากยากที่จะหาแนวทางกำหนดที่ชัดเจนแน่นอนได้ เช่นกัน มาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีที่มาจากบทบัญญัติ มาตรา 254 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมัน แทนจะกล่าวได้ว่าคำต่อคำ (พระยามานวราชเสวี, Index of Civil Code หน้า 10) และมีประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่น มาตรา 418 และ

Jink's Digest of English Civil Law ข้อ 282, 283 มาประกอบด้วย จากประวัติการร่างประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันแนวความคิดพื้นฐานของมาตรา 254 คือ การกำหนดให้ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้เสียหายที่มีความผิดร่วมก่อความเสียหาย ต้องรับผิดชอบในขอบเขตจำกัดเฉพาะความเสียหายส่วนที่ตนเองก่อขึ้น

(Soergel & Siebert, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, Band II Schuldrecht I Stand: Friihfar 1969 S. 254 p. 193) กล่าวคือให้หาว่า ฝ่ายหนึ่งก่อความเสียหายเป็นปริมาณเท่าใด และอีกฝ่ายก่อขึ้นเท่าใด (Werner Rother, Haftungsbeschränkung im Schadensrecht, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung München und Berlin 1965 p. 43) และใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ แม้ว่าการกระทำความผิดของผู้เสียหายจะเป็นการกระทำละเมิดต่ออีกฝ่ายด้วย

(Soergel & Siebert, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, Band III Schuldrecht III S. 846, p. 1206) ดังนั้นพฤติการณ์แวดล้อมแห่งคดีจึงเป็นสิ่งที่ศาลจะวินิจฉัยเพื่อหาว่า ความเสียหายส่วนใดเกิดจากฝ่ายหนึ่ง และส่วนใดเกิดจากอีกฝ่าย (Soergel & Siebert S. 254 p. 193) ซึ่งอาจคำนวณได้จากสัดส่วนของระดับความผิดของแต่ละฝ่ายที่มีต่อปริมาณความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลทำให้ศาลต้องหักลดค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้เสียหายได้รับลงตามสัดส่วนของระดับความผิดของตน ในคดีซึ่งต่างฝ่ายต่างประมาทเลินเล่อก่อความเสียหายแก่กันแต่ละฝ่ายต่างมีสองฐานะคือ ฐานะแรกเป็นผู้ทำละเมิดก่อความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่ตนก่อขึ้นแก่เขาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และฐานะที่สองเป็นผู้เสียหายซึ่งได้รับความเสียหาย โดยตนเองมีความผิดร่วมก่อด้วย ซึ่งจะมีผลให้ลดค่าสินไหมทดแทนลงโดยอาจกล่าวได้ว่าความเสียหายที่แต่ละฝ่ายได้รับเป็นผลมาจากทั้งสองฝ่ายร่วมก่อขึ้นนั่นเอง เพราะหากไม่มีความประมาทของอีกฝ่าย ความเสียหายที่ฝ่ายนี้ได้รับคงจะไม่เกิดขึ้น

3. เจตนารมณ์เช่นนี้ เมื่อพิจารณาประกอบกับข้อความในตัวบทมาตรา 223 ก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีข้อขัดขวางต่อแนวความคิดเช่นนี้แต่อย่างใด เพราะคำว่า "พฤติการณ์แวดล้อม" ซึ่งไม่มีความแน่นอน เมื่อมาพิจารณาร่วมกับความคิดพื้นฐานก็จะมีขอบเขตชัดเจนแน่นอนขึ้นว่าศาลจะวินิจฉัยพฤติการณ์แวดล้อมเพื่อหาว่า ความเสียหายส่วนใดใครเป็นผู้ก่อขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับประโยคท้ายที่ให้อำนาจว่า "ความเสียหายนั้น ฝ่ายใดก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร" ก็คือ ฝ่ายหนึ่งก่อเท่าใดและมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเท่าใด นั่นเอง เมื่อหักกลบลบกันแล้ว ฝ่ายที่ก่อความเสียหายแก่อีกฝ่ายมากกว่าก็มีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่อีกฝ่าย ส่วนความเสียหายส่วนที่ตนเองก่อแก่ตนเองย่อมตกเป็นพับแก่ตนไป อันเป็นการตีความที่ต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 ที่ให้พิเคราะห์ถึงตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ใหญ่ เรื่องความรับผิดชอบฐานละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ที่ให้ผู้ทำความผิดก่อความเสียหายแก่ผู้อื่นโดยผิดกฎหมาย ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายที่ตนก่อขึ้น ก็จะเห็นได้ว่า สอดคล้องเป็นอย่างดีกับแนวการตีความตามหลักกฎหมายเยอรมันที่ให้หักลดความรับผิดชอบกันไปตามสัดส่วนแม้ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างประมาทเลินเล่อไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันด้วย ทั้งยังจะเป็นธรรมมากกว่าที่ให้แต่ละฝ่ายต้องรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายส่วนที่ตนก่อขึ้น มิใช่ผลักภาระอันหนักหน่วงแก่ผู้เสียหายที่มีระดับความผิดพอ ๆ หรือมากกว่าจำเลยผู้กระทำละเมิด.